



ACORDO COMERCIAL 2005

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador :

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : Montecarlo Indústria de Bebidas Ltda

CNPJ : 90999392 0001 37

INSC : 0480010048

Endereço : Travessão Martins, s/nº - Caixa Postal: 88

Cidade : Flores da Cunha

UF : RS

CEP : 95270 000

DDD/Fone : 54 297 5050

Fax : O mesmo

E-mail : gerencia@refrigerantesbonanza.com.br

Telefone (Escritório) : O mesmo

Telefone (Gerente) : O mesmo

Telefone (Vendedor) : 55 412 5317 / 55 9112 7035

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição :

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Tipo de Prazo : Dias

Forma de Pagamento : Boleto Bancário

Prazo em dias : 40 dias

Incidência : TOTAL DA NOTA FISCAL

Parágrafo Único:

As formas de pagamento e condições seguirão tabela de preços disponibilizadas pela Fornecedor que terá seus ajustes e atualizações conforme as necessidades de Mercado e farão parte de anexo que integrará o presente Acordo.

4. Condições da Nota Fiscal

Destaca desconto na NF : () sim (x) não

Frete : CIF (x) Frete : FOB ()

Atualização da Tabela de Preços Pré aviso 7 dia (s).

Observações :

1. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Acordos Comerciais

Tipo : FIDELIDADE (5) %

Centralização : () %

Trocas.....: () %

Distribuição.....: () %

Crescimento : () %

Forma de Pagamento : **DESCONTO NO BOLETO BANCÁRIO**

6. Política de Devolução e Troca de Mercadorias com Problema de Fabricação

Opção 1 : () DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2 : (x) TROCA FISICA DE PRODUTO

7. Contratação de Promotores – Contratado pelo representante Comercial

LOJAS : Todas

8. Degustadoras

LOJA : Serviço da Sprinter Bonanza Eventos, mediante agendamento.

9. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

10. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

11. Participação Cooperativa em Eventos Especiais – A negociar por evento

Meio de Recebimento:

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, MONTECARLO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 90999392 0001 37, com sede na cidade de FLORES DA CUNHA, UF RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renuncia ou rescisão ao fim do período contratual.

Parágrafo Único: Ressalvadas as hipóteses legais, o presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, por escrito, observando o cumprimento das obrigações.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 - É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 - Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana - RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

3.4 - Nos casos de pagamento em carteira, todos os problemas de informações cadastrais fornecidas erroneamente pelo FORNECEDOR serão de sua inteira responsabilidade.

3.5 - A COMPRADORA fica desde já autorizada pelo FORNECEDOR a proceder o desconto no pagamento de seus créditos de qualquer importância faturada a maior do que aquela constante no ANEXO 1, Observadas sempre as alterações de preços e condições de pagamento, conforme a última Tabela de Preços vigente.

4. CLAUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido. A correção será feita com base no mesmo índice que o fornecedor aplica na cobrança de seus créditos em atraso. Excetuam-se os casos de descumprimento pelo caso fortuito ou força maior.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR, somente para os fatos em que o fornecedor der causa.

4.4 - O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 - Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR á COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo somente a responsabilidade pelos fatos a que deu causa, sobre eventual reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, decorrentes de infração, de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a qualquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito de mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou qualquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental. O comprador assume iguais obrigações decorrentes do mau uso ou má conservação e acondicionamento dos produtos adquiridos, e dos resultados danosos que venham a causar a terceiros.

VALIDADE : De 02/02/2005 até 02/02/2006

FORNECEDORA: Montecarlo Indústria de Bebidas Ltda
Cargo : Gesi Panizzon Salvaro - Gerente Comercial
CPF: 356 572 350 53
Carimbo da Empresa

90.999.392/0001-37

MONTECARLO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

TRAVESSÃO MARTINS, S/Nº
PRIMEIRO DISTRITO

CEP 95270-000

FLORES DA CUNHA - RS



Uruguaiana, 02 de Fevereiro de 2005

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Ismael Ali Muhd Baklizi

00 610.350/0003-31

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.

Rua - Gal. Canabarro, 2903

CEP: 97510 - 220

Uruguaiana - RS